

1500317-73.2021.8.26.0070

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... operação na cidade de combate ao tráfico de drogas, e saíram da viatura bem antes do conjunto habitacional e entraram nele a pé. Relata que conseguiram entrar e avançar lá dentro sem serem percebidos, chegando próximos ao bloco "E", onde avistaram o acusado, que já era conhecido nos meios policiais e já tinha antecedentes por tráfico. Aduz que viram o réu vestindo uma camisa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500317-73.2021.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500317-73.2021.8.26.0070

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2138449/2021 - DEL.POL.BATATAIS, 12665722 - DEL.POL.BATATAIS, 1027/21/323 - DEL.POL.BATATAIS, 1030/21/323 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN GABINO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Vistos.

WILLIAN GABINO DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, porque, no dia 04 de maio de 2021, no conjunto residencial Deputado Geraldo Ferraz de Menezes, localizado na rua Jornalista José Teixeira de Andrade, nº 335, Bloco E2, por volta de 15h10min, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, a quantidade de 214,160g de "maconha", acondicionados em 11 invólucros, 16,420g de "maconha", acondicionados em 14 invólucros, 98,850g de "cocaína", acondicionados em 263 invólucros, 15,450g de "cocaína", acondicionados em 51 invólucros e 17,350g de "crack" acondicionados em uma porção desprovida de invólucro, substâncias estas que causam dependência física ou psíquica.

Boletim de Ocorrência (fls. 06/10).

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12).

Laudo Pericial (fls. 15/26).

Citado (fls. 123), o réu apresentou a defesa Preliminar (fls. 124/125).

A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2021 (fls. 129/130).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, por último, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido formulado na ação penal deve ser julgado procedente.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), pelo Laudo Toxicológico (fls. 22/26), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, do mesmo modo, restou demonstrada nos autos.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Willian Gabino de Jesus negou os fatos e a propriedade das drogas. Afirma que é perseguido pelo Policial Fracarolli, aduzindo, no entanto, que nunca teve qualquer problema com o GCM Thomazelli e PM Sachetto.

A versão do réu foi contrariada pela prova colhida em Juízo.

Em juízo, a testemunha Gustavo Henrique Sachetto, Policial Militar, disse que, no dia dos fatos, estava junto com o guarda municipal Thomazelli realizando uma operação na cidade de combate ao tráfico de drogas, e saíram da viatura bem antes do conjunto habitacional e entraram nele a pé. Relata que conseguiram entrar e avançar lá dentro sem serem percebidos, chegando próximos ao bloco "E", onde avistaram o acusado, que já era conhecido nos meios policiais e já tinha antecedentes por tráfico. Aduz que viram o réu vestindo uma camisa azul de time de futebol, com o número 10 atrás e que ele estava sentado em um compartimento de gás que tem nesse conjunto no bloco "2". Contou que, à medida com que iam se aproximando, perceberam que ele estava com uma sacola branca, sendo que, ao notar que os policiais se aproximavam, saiu correndo pelo bloco "E", que era onde morava. Afirma que correram atrás do réu, mas não tiveram êxito em detê-lo. Porém, assevera que conseguiram pegar a sacola, que havia ficado para trás, onde constataram em seu interior a existência das drogas. Questionado, respondeu que não teve dúvidas de que se tratava do réu Willian e que ele tinha uma sacola em seu poder.

Em juízo, a testemunha Márcio Aurélio da Silva Thomazelli, Guarda Civil Municipal, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina e adentraram no Conjunto Habitacional juntamente com a polícia militar para combater o tráfico no local. Conta que avistaram um indivíduo próximo ao bloco "E", local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, com uma sacola branca. Disse que o indivíduo estava usando uma camisa azul celeste com o número 10 atrás e com uma bermuda azul. Aduz que, quando o indivíduo visualizou as viaturas e os policiais, empreendeu fuga, deixando uma sacola branca para trás. Afirma que foram atrás do acusado, mas o perderam de vista. Assevera que não teve dúvidas de que se tratava do réu Willian e que ele era conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico.

Acrescenta que, na sacola, havia grande quantidade de entorpecentes e que esta foi apresentada na delegacia. Questionado acerca da autoria delitiva, reitera que tinha certeza que era o Willian, salientando que o local era iluminado, já que a diligência foi realizada durante o dia. Indagado pela Defesa, revelou que perderam o réu de vista, informando que ele provavelmente deve ter entrado em algum apartamento.

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, sendo hábeis à condenação do acusado.

Não se demonstrou que o Policial Militar e o Guarda Civil Municipal tivessem razões próximas ou remotas para se unirem e, deliberadamente, imputarem ao acusado a prática de um crime tão grave.

Sobre a credibilidade dos depoimentos dos policiais, destaco julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"É bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que

sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valora prioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade". (TJSP, Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Rei. Des. Canguçu de Almeida).

No caso, os testemunhos do PM e do GCM mostraram-se plenamente críveis, eis que, tanto em polícia como em juízo, discorreram sobre a dinâmica dos fatos sempre da mesma forma, máxime quanto ao cerne, ao conteúdo da acusação. Ademais, deve ser ressaltado que os agentes não tiveram qualquer dúvida quanto à autoria delitiva, pois assim que se aproximavam para efetuar a abordagem reconheceram o acusado, que se evadiu do local e abandonou uma sacola branca contendo os entorpecentes apreendidos.

Para a caracterização do aludido delito, basta que o agente aja com dolo de perigo, isto é, a deliberada intenção de colocar em risco o bem jurídico tutelado saúde pública. Em outras palavras, basta a vontade livre e consciente de realizar uma das condutas previstas no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, ainda que houvesse a ausência de flagrante dos atos de comércio, esta seria absolutamente irrelevante para a efetiva caracterização da traficância imputada ao réu. Para a configuração do crime de tráfico ilícito de drogas, a lei não exige qualquer ato de comércio e, da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito.

Vale consignar, ainda, a quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, qual seja, 214,160g de "maconha", acondicionados em 11 invólucros, 16,420g de "maconha", acondicionados em 14 invólucros, 98,850g de "cocaína", acondicionados em 263 invólucros, 15,450g de "cocaína", acondicionados em 51 invólucros e 17,350g de "crack" acondicionados em uma porção desprovida de invólucro, demonstram que as drogas se destinavam ao consumo de terceiros.

Deste modo, cabais e indúvidas tanto a materialidade quanto a autoria, a condenação é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente encontrada. Assim, verifica-se que a conduta do acusado é de maior gravidade, considerando que seriam destinadas a inúmeros usuários.

Outrossim, verifico que o acusado é portador de maus antecedentes (fls. 217/235). Desta forma, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não há atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante da reincidência, conforme se depreende de fls. 217/235, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/6, resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 dias-multa, no valor mínimo unitário.

À míngua da existência de causas de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, ante a expressiva quantidade de droga apreendida e a extensa folha de antecedentes, a não recomendar a concessão do benefício.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal, tendo em vista as referidas circunstâncias judiciais, a reincidência e a quantidade da pena.

Diante a quantidade de pena fixada, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como inviável a

concessão de “sursis”.

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juiz da Execução. Também no Juízo das Execuções é que se poderá analisar eventuais outras penas impostas. Neste sentido cita-se o precedente do E. TJSP: (“... APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP Impossibilidade Detração é matéria afeita ao juízo da execução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e outras eventuais penas impostas...” HC2159904-03.2015.8.26.0000, 15.09.2015).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado WILLIAN GABINO DE JESUS, como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não permito o apelo do acusado em liberdade, uma vez que respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente, agora, que se concluiu por sua responsabilização criminal. Ademais, persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do acusado, notadamente a manutenção da ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas pelo acusado, no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei Estadual nº 11608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei 1060/50, ficando deferida a gratuidade de justiça.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 58, §1º, cumulado com o artigo 32, § 1º, ambos da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

P.I.C.

Batatais, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA